

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 22 chaouel 1419 - 9 février 1999

142^{ème} année

N° 12

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Arrêté du Premier Ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'Administrateur Général appartenant au corps administratif commun des administrations publiques	208
Arrêté du Premier Ministre du 30 janvier 1999, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'Administrateur Général du corps administratif commun des administrations publiques	208
Arrêté du Premier Ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'Administrateur en Chef appartenant au corps administratif commun des administrations publiques	208
Arrêté du Premier Ministre du 30 janvier 1999, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'Administrateur en chef du corps administratif commun des administrations publiques	209
Arrêté du Premier Ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'Administrateurs Conseillers appartenant au corps administratif commun des administrations publiques	209
Arrêté du Premier Ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'Administrateur Conseiller du corps administratif commun des administrations publiques	211
Arrêté du Premier Ministre du 30 janvier 1999, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'Administrateur Conseiller du corps administratif commun des administrations publiques	212
Arrêté du Premier Ministre du 30 janvier 1999, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'Administrateur du corps administratif commun des administrations publiques	212

Arrêté du Premier Ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'Attachés d'Administration appartenant au corps administratif commun des administrations publiques	213
Arrêté du Premier Ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'Attaché d'Administration du corps administratif commun des administrations publiques	214
Arrêté du Premier Ministre du 30 janvier 1999, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'Attaché d'Administration du corps administratif commun des administrations publiques	215
Arrêté du Premier Ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de Secrétaires d'Administration appartenant au corps administratif commun des administrations publiques	215
Arrêté du Premier Ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de Secrétaire d'Administration du corps administratif commun des administrations publiques	217
Arrêté du Premier Ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de Secrétaires Dactylographes appartenant au corps administratif commun des administrations publiques	218
Arrêté du Premier Ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de Secrétaire Dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques	220
Arrêté du Premier Ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de Commis d'Administration appartenant au corps administratif commun des administrations publiques	221
Arrêté du Premier Ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de Commis d'Administration du corps administratif commun des administrations publiques	222
Arrêté du Premier Ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de Dactylographes appartenant au corps administratif commun des administrations publiques	223
Arrêté du Premier Ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de Dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques	225
Arrêté du Premier Ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de Dactylographes Adjoints appartenant au corps administratif commun des administrations publiques	226
Arrêté du Premier Ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'Agents d'Accueil appartenant au corps administratif commun des administrations publiques	228
Ministère du Transport	
Arrêté du ministre du transport du 6 février 1999, modifiant l'arrêté du 2 juillet 1991, fixant les tarifs de transports publics interurbain de personnes par route	229
Arrêté du ministre du transport du 6 février 1999, fixant les tarifs de transport par voitures de louage et de transport public rural	229
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret n° 99-219 du 25 janvier 1999, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Mahdia (délégations d'Echabba, Sidi Alouane, Ksour Essef et Mahdia)	230
Ministère de la Santé Publique	
Nomination de chefs de services hospitalo-universitaires	231
Arrêté du ministre de la santé publique du 26 janvier 1999, complétant l'arrêté du 10 décembre 1997, fixant le règlement et le programme des concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux au ministère de la santé publique	231
Arrêté du ministre de la santé publique du 26 janvier 1999, complétant l'arrêté du 11 juin 1996, fixant le règlement et le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs de travaux au ministère de la santé publique	231
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Nomination d'un doyen de faculté	232
Nomination de professeurs de l'enseignement supérieur	232

Ministère de l'Équipement et de l'Habitat	
Nomination d'un chef de service	232
Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 26 janvier 1999, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'architectes principaux	232
Ministère du Commerce	
Décret n° 99-227 du 25 janvier 1999, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'office du commerce de la Tunisie ..	232
Ministère du Développement Economique	
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tunisienne de chaux	235
Nomination d'administrateurs représentant l'Etat au conseil d'administration de l'office national de l'assainissement	235
Ministère de l'Agriculture	
Nomination de chefs d'arrondissement	235
Nomination de chefs de service	235
Nomination d'un chef de division	236
Nomination d'un chef de cellule territoriale	236
Arrêté du ministre de l'agriculture du 26 janvier 1999, portant délégation de signature	
Arrêté du ministre de l'agriculture du 26 janvier 1999, portant homologation du plan de réaménagement foncier de Nefidh Ettounsi relevant du périmètre public irrigué de Testour, de la délégation de Testour au gouvernement de Béja	236

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTÈRE

Arrêté du Premier Ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'Administrateur Général appartenant au corps administratif commun des administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la Loi n° 83-112 du 12 Décembre 1983, portant Statut Général des Personnels de l'Etat, des Collectivités Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la Loi n° 97-83 du 20 Décembre 1997,

Vu le Décret n° 98-834 du 13 Avril 1998, fixant le Statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 Août 1998,

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'Administrateur Général appartenant au corps administratif commun des administrations publiques est ouvert aux Administrateurs en Chef, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 2. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du Premier Ministre.

Cet arrêté fixe :

- Le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 3. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leur demande de candidature par la voie hiérarchique au Premier Ministère comprenant les pièces suivantes :

- Un curriculum vitae,
- Un dossier comprenant les pièces justificatives des services accomplis par le candidat au sein de l'Administration,
- Un rapport établi par le candidat portant sur ses activités durant les deux dernières années (participation aux séminaires, conférences,...) et éventuellement une copie des travaux, recherches et publications.

Ce rapport doit comporter les appréciations du Chef de l'Administration à laquelle appartient le candidat.

Art. 4. - La composition du Jury du concours interne susvisé est fixée par arrêté du Premier Ministre.

Art. 5. - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 6. - Le Chef de l'Administration à laquelle appartient le candidat fournit un rapport d'activités des deux dernières années en tenant compte :

- de l'organisation du travail,
- de la qualité du service,
- des actions de formation, d'encadrement et de recherches,
- des actions réalisées et des résultats obtenus.

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 7. - La liste des candidats admis au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'Administrateur Général appartenant au corps administratif commun des administrations publiques est arrêtée définitivement par le Premier Ministre.

Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 janvier 1999.

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du Premier Ministre du 30 janvier 1999, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'Administrateur Général du corps administratif commun des administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la Loi n° 83-112 du 12 Décembre 1983, portant Statut Général des Personnels de l'Etat, des Collectivités Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la Loi n° 97-83 du 20 Décembre 1997,

Vu le Décret n° 98-834 du 13 Avril 1998, fixant le Statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 Août 1998,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'Administrateur Général du corps administratif commun des administrations publiques,

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au Premier Ministère le 3 Juin 1999 et jours suivants un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'Administrateur Général du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois (03).

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 3 Mai 1999.

Tunis, le 30 janvier 1999.

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du Premier Ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'Administrateur en Chef appartenant au corps administratif commun des administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la Loi n° 83-112 du 12 Décembre 1983, portant Statut Général des Personnels de l'Etat, des Collectivités Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la Loi n° 97-83 du 20 Décembre 1997,

Vu le Décret n° 98-834 du 13 Avril 1998, fixant le Statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 Août 1998,

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'Administrateur en Chef appartenant au corps administratif commun des administrations publiques est ouvert aux Administrateurs Conseillers, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 2. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du Premier Ministre.

Cet Arrêté fixe :

- Le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 3. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leur demande de candidature par la voie hiérarchique au Premier Ministère comprenant les pièces suivantes :

- Un curriculum vitae,
- Un dossier comprenant les pièces justificatives des services accomplis par le candidat au sein de l'Administration,
- Un rapport établi par le candidat portant sur ses activités durant les deux dernières années (participation aux séminaires, conférences,....) et éventuellement une copie des travaux, recherches et publications.

Ce rapport doit comporter les appréciations du Chef de l'Administration à laquelle appartient le candidat.

Art. 4. - La composition du Jury du concours interne susvisé est fixée par arrêté du Premier Ministre.

Art. 5. - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20).

Art.6. - Le Chef de l'Administration à laquelle appartient le candidat fournit un rapport d'activités des deux dernières années en tenant compte :

- de l'organisation du Travail ,
- de la qualité du service,
- des actions de formation, d'encadrement et de recherches,
- des actions réalisées et des résultats obtenus.

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 7. - La liste des candidats admis au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'Administrateur en Chef appartenant au corps administratif commun des administrations publiques est arrêtée définitivement par le Premier Ministre.

Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 janvier 1999.

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du Premier Ministre du 30 janvier 1999, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'Administrateur en chef du corps administratif commun des administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la Loi n° 83-112 du 12 Décembre 1983, portant Statut Général des Personnels de l'Etat, des Collectivités Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la Loi n° 97-83 du 20 Décembre 1997,

Vu le Décret n° 98-834 du 13 Avril 1998, fixant le Statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 Août 1998,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'Administrateur en chef du corps administratif commun des administrations publiques,

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au Premier Ministère le 3 Juin 1999 et jours suivants un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'Administrateur en chef du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trente (30).

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 3 Mai 1999.

Tunis, le 30 janvier 1999.

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du Premier Ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'Administrateurs Conseillers appartenant au corps administratif commun des administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la Loi n° 83-112 du 12 Décembre 1983, portant Statut Général des Personnels de l'Etat, des Collectivités Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la Loi n° 97-83 du 20 Décembre 1997,

Vu le Décret n° 98-834 du 13 Avril 1998, fixant le Statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 Août 1998,

Arrête :

Article premier. - Le concours externe pour le recrutement d'Administrateurs Conseillers appartenant au corps administratif commun des administrations publiques est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'études approfondies en droit ou en sciences économiques ou d'un diplôme équivalent à caractère juridique ou économique et n'ayant pas dépassé l'âge de 35 ans.

L'âge maximum est apprécié à compter du premier jour d'inscription dans un bureau de l'emploi pour les concours ouverts durant les cinq années qui suivent cette inscription.

A défaut d'inscription du candidat dans un bureau de l'emploi, l'âge maximum est apprécié le 1^{er} janvier de l'année d'ouverture du concours.

Art. 2. - L'arrêté portant ouverture du concours fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours et leur répartition éventuelle selon les différents postes d'affectation,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date et le lieu de déroulement de l'épreuve d'admissibilité,
- le lieu et l'adresse où les dossiers de candidatures doivent être déposés ou adressés par lettre recommandée.

Art. 3. - Les candidats au concours susvisé doivent déposer ou adresser par lettre recommandée un dossier de candidature comprenant les pièces suivantes :

- 1) Une demande de candidature,
- 2) Une photocopie de la carte d'identité nationale,
- 3) Une photocopie du diplôme, accompagnée en ce qui concerne les diplômés étrangers d'une attestation d'équivalence.

Il n'est pas nécessaire que la signature soit légalisée et que les photocopies de ces pièces soient certifiées conformes aux originaux.

Le candidat qui a dépassé l'âge légal, doit joindre aux pièces sus-énumérées, une attestation justifiant l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs ou l'inscription au bureau de l'emploi.

Art. 4. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.

Art. 5. - La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le Premier Ministre.

Art. 6. - Les candidats déclarés admissibles doivent compléter leurs dossiers des pièces suivantes :

1) Un extrait du casier judiciaire délivré depuis un (01) an au maximum,

2) Un extrait de l'acte de naissance délivré depuis un (01) an au maximum,

3) Un certificat médical délivré depuis trois (03) mois au maximum, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République.

4) Une photocopie certifiée conforme à l'original du diplôme.

Tout candidat qui ne produit pas les pièces précitées ne doit pas être autorisé à subir les épreuves d'admission.

Art. 7. - Le concours externe susvisé comporte les épreuves suivantes :

- Une (01) épreuve d'admissibilité,

- Trois (03) épreuves pour l'admission.

Ces épreuves se déroulent ainsi qu'il suit :

I - Epreuve d'Admissibilité :

* Une épreuve portant sur l'Administration Tunisienne :

- Durée : 3 heures

- Coefficient : 1.

Cette épreuve a lieu obligatoirement en langue Arabe en quatre (04) pages au maximum, ne sont pas prises en considération les pages dépassant le nombre maximum précité.

Les candidats déclarés admissibles sont informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration du lieu et de la date du déroulement des épreuves d'Admission.

II - Epreuves d' Admission :

1 - Une épreuve portant sur l'organisation politique en Tunisie.

- Durée : 2 heures

- Coefficient : 1

2 - Une épreuve portant sur les sciences économiques.

- Durée : 2 heures

- Coefficient : 1

3 - Une épreuve portant sur la législation financière.

- Durée : 2 heures

- Coefficient : 1

Ces épreuves ont lieu en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Chacune des épreuves écrites est rédigée en quatre (4) pages au maximum; ne sont pas prises en considération les pages dépassant le nombre maximum précité.

Le programme des épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

Art. 8. - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 9. - Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du Premier Ministre.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 10. - Les épreuves du concours sont appréciées par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier Ministre.

Art. 11. - Les épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.

La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 12. - Toute note inférieure à six sur vingt (6 /20) est éliminatoire.

Art. 13. - Nul ne peut être déclaré admis à participer aux épreuves d'admission s'il n'a obtenu dix (10) points au moins à l'épreuve d'admissibilité.

Art. 14. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de quarante (40) points au moins à l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15. - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

A) La Liste principale.

B) La Liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de 50 % au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, elle permet le cas échéant à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leur poste d'affectation.

Art. 16. - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis au concours externe pour le recrutement d'Administrateurs Conseillers appartenant au corps administratif commun des administrations publiques sont arrêtées définitivement par le Premier Ministre.

Art. 17. - L'Administration proclame la liste principale et invite les candidats admis à rejoindre leur poste d'affectation.

Au terme du délai maximum d'un mois après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leur poste dans un délai maximum de 15 jours, faute de quoi ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 18. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 janvier 1999.

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

ANNEXE

Programme des épreuves du concours externe pour le recrutement d'Administrateurs Conseillers appartenant au corps administratif commun des administrations publiques

I - L'épreuve d'Admissibilité :

* Epreuve portant sur l'Administration Tunisienne :

- Organisation de l'Administration centrale

- les Gouvernorats

- les Conseils de Gouvernorat
- les Collectivités locales
- les Etablissements publics et leurs attributions.
- Les entreprises publiques et leurs attributions,
- La situation règlementaire des agents publics,
- Les contrats administratifs et les marchés Publics,
- Le contrôle de l'Administration,
- Les conseils consultatifs dans l'Administration,
- L'expropriation pour cause d'utilité publique,
- La Juridiction Administrative.

II - Les épreuves d'Admission :

A - Organisation politique de la Tunisie :

- Le pouvoir législatif,
- Le pouvoir exécutif,
- Le pouvoir judiciaire,
- les structures constitutionnelles,
- Les partis,
- Les Associations,
- Les libertés publiques,
- Les différents régimes politiques,
- Les organisations mondiales ,
- Les principaux grands événements politiques de la fin du XXème siècle,
- Evolution du régime politique en Tunisie depuis l'Indépendance
- Les regimes électoraux,
- Le regime électoral en Tunisie,

B - Sciences Economiques :

- Les plans de développement économique,
- Les ressources de la Tunisie,
- La situation démographique,
- Le revenu National,
- les banques,
- Les principaux régimes économiques,
- L'organisation économique en Tunisie,
- Le régime monétaire international,
- Les relations économiques internationales.

C - Législation Financière :

- La loi organique du budget ,
- Le code de la comptabilité publique,
- Exécution et contrôle des dépenses publiques.

Arrêté du Premier Ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'Administrateur Conseiller du corps administratif commun des administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la Loi n° 83-112 du 12 Décembre 1983, portant Statut Général des Personnels de l'Etat, des Collectivités Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la Loi n° 97-83 du 20 Décembre 1997,

Vu le Décret n° 98-834 du 13 Avril 1998, fixant le Statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 Août 1998.

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'Administrateur Conseiller du corps administratif commun des administrations publiques est organisé conformément aux dispositions du présent Arrêté.

Art. 2. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du Premier Ministre.

Cet Arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date du déroulement du concours.

Art. 3. - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier Ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- Proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- Superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- Classer les candidats par ordre de mérite,
- Proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 4. - Le concours susvisé est ouvert aux Administrateurs titulaires, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Art. 5. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leur demande de candidature par la voie hiérarchique au premier Ministère. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine.

Art. 6. - Est rejetée toute candidature enregistrée au bureau d'ordre après la clôture du registre d'inscription.

Art. 7. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le Premier Ministre sur proposition du jury du concours.

Art. 8. - Le concours interne sur épreuves comporte deux épreuves écrites :

- Une épreuve professionnelle,
- Une épreuve d'organisation politique, économique et financière en Tunisie.

Le programme de ces deux épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chaque épreuve sont fixés comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1) Epreuve professionnelle	3 heures	(2)
2) Epreuve d'organisation politique, économique et financière en Tunisie	2 heures	(1)

Art. 9. - L'épreuve d'organisation politique, économique et financière en Tunisie a lieu obligatoirement en langue Arabe et l'épreuve professionnelle a lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Chaque épreuve a lieu en quatre (04) pages au maximum, ne sont pas prises en considération les pages dépassant le nombre maximum précité.

Art. 10. - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des deux épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 11. - Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation de l'épreuve qu'il a subie et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du Premier Ministre.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 12. - Les deux épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 13. - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 14. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de trente (30) points au moins aux deux épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux deux épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15. - La liste des candidats admis au concours susvisé est arrêtée par le Premier Ministre.

Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 janvier 1999.

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

ANNEXE

Programme des deux épreuves pour la promotion par voie de concours Interne au grade d'Administrateur Conseiller du corps administratif commun des administrations publiques

I - Programme de l'épreuve professionnelle :

- 1) Les différents Ministères : organisation et attributions,
- 2) Le Gouvernorat, le conseil régional, la Commune : organisation et attributions,
- 3) L'agent public : droits, obligations, carrière administrative, responsabilité,
- 4) Retraite et prévoyance Sociale,
- 5) Gestion administrative et Financière,
- 6) Les Contentieux administratifs.

II - Programme de l'épreuve d'organisation politique, Economique et Financière en Tunisie :

- Le pouvoir législatif,
- Le pouvoir exécutif,
- Le pouvoir judiciaire,
- les structures constitutionnelles,
- Les partis,
- Les Associations,
- Les libertés publiques,
- Organisation économique de la Tunisie,
- Plans de développement économique,
- Le budget,
- Le Code de la comptabilité publique,
- Exécution et contrôle des dépenses publiques.

Arrêté du Premier Ministre du 30 janvier 1999, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'Administrateur Conseiller du corps administratif commun des administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la Loi n° 83-112 du 12 Décembre 1983, portant Statut Général des Personnels de l'Etat, des Collectivités Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la Loi n° 97-83 du 20 Décembre 1997,

Vu le Décret n° 98-834 du 13 Avril 1998, fixant le Statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 Août 1998,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 30 janvier 1999 fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'Administrateur Conseiller du corps administratif commun des administrations publiques,

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au Premier Ministère le 24 Juillet 1999 et jours suivants un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'Administrateur Conseiller du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cent quatre vingt (180).

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 24 Juin 1999.

Tunis, le 30 janvier 1999.

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du Premier Ministre du 30 janvier 1999, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'Administrateur du corps administratif commun des administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la Loi n° 83-112 du 12 Décembre 1983, portant Statut Général des Personnels de l'Etat, des Collectivités Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la Loi n° 97-83 du 20 Décembre 1997,

Vu le Décret n° 98-834 du 13 Avril 1998, fixant le Statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 Août 1998,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 17 Novembre 1998 fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'Administrateur du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au Premier Ministère le 31 Juillet 1999 et jours suivants un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'Administrateur du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à soixante dix (70).

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 30 Juin 1999.

Tunis, le 30 janvier 1999.

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du Premier Ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'Attachés d'Administration appartenant au corps administratif commun des administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la Loi n° 75-33 du 14 Mai 1975 portant loi organique des communes telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985, la loi n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi n° 95-68 du 24 juillet 1995 et notamment son article 114 (nouveau),

Vu la Loi n° 83-112 du 12 Décembre 1983, portant Statut Général des Personnels de l'Etat, des Collectivités Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la Loi n° 97-83 du 20 Décembre 1997,

Vu la Loi n° 89-11 du 4 février 1989 relative aux conseils régionaux,

Vu le Décret n° 82-1229 du 2 Septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 Août 1992,

Vu le Décret n° 98-834 du 13 Avril 1998, fixant le Statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 Août 1998,

Arrête :

Article premier. - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement dans le grade d'Attaché d'Administration du corps Administratif commun des Administrations publiques est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté sous réserve des dispositions de la loi n° 75-33 du 14 Mai 1975 et la Loi n° 89-11 du 4 février 1989 susvisées.

Art. 2. - Le concours externe pour le recrutement d'Attachés d'Administration appartenant au corps administratif commun des administrations publiques est ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'études universitaires du premier cycle ou d'un diplôme équivalent, ou d'un diplôme de formation homologué au niveau précité et n'ayant pas dépassé l'âge de 35 ans.

L'âge maximum est apprécié à compter du premier jour d'inscription dans un bureau de l'emploi pour les concours ouverts durant les cinq années qui suivent cette inscription.

A défaut d'inscription du candidat dans un bureau de l'emploi, l'âge maximum est apprécié le 1^{er} janvier de l'année d'ouverture du concours.

Art. 3. - L'arrêté portant ouverture du concours fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours et leur répartition éventuelle selon les différents postes d'affectation,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date et le lieu de déroulement de l'épreuve d'admissibilité,
- le lieu et l'adresse où les dossiers de candidatures doivent être déposés ou adressés par lettre recommandée.

Art. 4. - Les candidats au concours susvisé doivent déposer ou adresser par lettre recommandée un dossier de candidature comprenant les pièces suivantes :

- 1) Une demande de candidature,
- 2) Une photocopie de la carte d'identité nationale,
- 3) Une photocopie du diplôme, accompagnée en ce qui concerne les diplômes étrangers d'une attestation d'équivalence.

Il n'est pas nécessaire que la signature soit légalisée et que les photocopies de ces pièces soient certifiées conformes aux originaux.

Le candidat qui a dépassé l'âge légal, doit joindre aux pièces sus-énumérées, une attestation justifiant l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs ou l'inscription au bureau de l'emploi.

Art. 5. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.

Art. 6. - La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le Premier Ministre.

Art. 7. - Les candidats déclarés admissibles doivent compléter leurs dossiers des pièces suivantes :

- 1) Un extrait du casier judiciaire délivré depuis un (01) an au maximum,

- 2) Un extrait de l'acte de naissance délivré depuis un (01) an au maximum,

- 3) Un certificat médical délivré depuis trois (03) mois au maximum, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,

- 4) Une photocopie certifiée conforme à l'original du diplôme.

Tout candidat qui ne produit pas les pièces précitées ne doit pas être autorisé à subir les épreuves d'admission.

Art. 8. - Le concours externe susvisé comporte les épreuves suivantes : - Une (01) épreuve d'admissibilité,

- Trois (03) épreuves pour l'admission.

Ces épreuves se déroulent ainsi qu'il suit :

I - Epreuve d'Admissibilité :

* Une épreuve portant sur l'Administration Tunisienne :

- Durée : 3 heures

- Coefficient : 1

Cette épreuve a lieu obligatoirement en langue Arabe en quatre (04) pages au maximum, ne sont pas prises en considération les pages dépassant le nombre maximum précité.

Les candidats déclarés admissibles sont informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration du lieu et de la date du déroulement des épreuves d'Admission.

II - Epreuves d' Admission :

- 1 - Une épreuve portant sur l'organisation politique en Tunisie.

- Durée : 2 heures

- Coefficient : 1

- 2 - Une épreuve portant sur les sciences économiques.

- Durée : 2 heures

- Coefficient : 1

- 3 - Une épreuve portant sur la législation financière.

- Durée : 2 heures

- Coefficient : 1

Ces épreuves ont lieu en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Chacune des épreuves écrites est rédigée en quatre (4) pages au maximum; ne sont pas prises en considération les pages dépassant le nombre maximum précité.

Le programme des épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

Art. 9. - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 10. - Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du Premier Ministre.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 11. - Les épreuves du concours sont appréciées par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier Ministre.

Art. 12. - Les épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.

La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 13. - Toute note inférieure à six sur vingt (6 /20) est éliminatoire.

Art. 14. - Nul ne peut être déclaré admis à participer aux épreuves d'admission s'il n'a obtenu dix (10) points au moins à l'épreuve d'admissibilité.

Art. 15. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de quarante (40) points au moins à l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus âgé.

Article. 16 : Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

A) La Liste principale.

B) La Liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de 50 % au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, elle permet le cas échéant à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leur poste d'affectation.

Art. 17. - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis au concours externe pour le recrutement d'attachés d'Administration appartenant au corps administratif commun des administrations publiques sont arrêtées définitivement par le Premier Ministre.

Art. 18. - L'Administration proclame la liste principale et invite les candidats admis à rejoindre leur poste d'affectation.

Au terme du délai maximum d'un mois après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leur poste dans un délai maximum de 15 jours, faute de quoi ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 19. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 janvier 1999.

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

ANNEXE

Programme des épreuves du concours externe pour le recrutement d'attachés d'Administration appartenant au corps administratif commun des administrations publiques

I - L'épreuve d'Admissibilité :

* Epreuve portant sur l'Administration Tunisienne :

- Attributions des différents Ministères,
- Attributions du Gouvernorat,
- Attributions de la Commune,
- La situation réglementaire des agents publics,
- Le contrôle de l'Administration.

II - Les épreuves d'Admission :

A - Organisation politique de la Tunisie :

- Le pouvoir législatif,

- Le pouvoir exécutif,
- Le pouvoir judiciaire,
- les structures constitutionnelles.

B - Sciences Economiques :

- Les plans de développement économique,
- Les ressources de la Tunisie,
- La situation démographique.

C - Législation Financière :

- Le budget (exécution, modification, règlement),
- Le contrôle financier.

Arrêté du Premier Ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'Attaché d'Administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la Loi n° 75-33 du 14 Mai 1975 portant loi organique des communes telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985, la loi n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi n° 95-68 du 24 juillet 1995 et notamment son article 114 (nouveau),

Vu la Loi n° 83-112 du 12 Décembre 1983, portant Statut Général des Personnels de l'Etat, des Collectivités Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la Loi n° 97-83 du 20 Décembre 1997,

Vu la Loi n° 89-11 du 4 février 1989 relative aux conseils régionaux,

Vu le Décret n°98-834 du 13 Avril 1998, fixant le Statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 Août 1998,

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'Attaché d'Administration du corps administratif commun des administrations publiques est organisé conformément aux dispositions du présent Arrêté sous réserve des dispositions de la loi n° 75-33 du 14 Mai 1975 et la Loi n° 89-11 du 4 février 1989 susvisées.

Art. 2. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du Premier Ministre.

Cet Arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date du déroulement du concours.

Art. 3. - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier Ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- Proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- Superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- Classer les candidats par ordre de mérite,
- Proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 4. - Le concours susvisé est ouvert aux Secrétaires d'Administration et aux Secrétaires dactylographes titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ces deux grades à la date de clôture des candidatures

Art. 5. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leur demande de candidature par la voie hiérarchique au premier Ministère. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine.

Art. 6. - Est rejetée toute candidature enregistrée au bureau d'ordre après la clôture du registre d'inscription.

Art. 7. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le Premier Ministre sur proposition du jury du concours.

Art. 8. - Le concours interne sur épreuves comporte deux épreuves écrites :

- Une épreuve professionnelle,
- Une épreuve d'organisation politique de la Tunisie.

Le programme de ces deux épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chaque épreuve sont fixés comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1) Epreuve professionnelle	3 heures	(2)
2) Epreuve d'organisation politique de la Tunisie	2 heures	(1)

Art. 9. - L'épreuve d'organisation politique de la Tunisie a lieu obligatoirement en langue Arabe et l'épreuve professionnelle a lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Chaque épreuve a lieu en quatre (04) pages au maximum, ne sont pas prises en considération les pages dépassant le nombre maximum précité.

Art. 10. - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des deux épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 11. - Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation de l'épreuve qu'il a subie et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du Premier Ministre.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 12. - Les deux épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 13. - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 14. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de trente (30) points au moins aux deux épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux deux épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15. - La liste des candidats admis au concours susvisé est arrêtée par le Premier Ministre.

Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 janvier 1999.

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

ANNEXE

Programme des deux épreuves pour la promotion par voie de concours Interne au grade d'Attaché d'Administration du corps administratif commun des administrations publiques

I - Programme de l'épreuve professionnelle :

- 1) Les différents Ministères : organisation et attributions,
- 2) Le Gouvernement, le conseil régional, la municipalité : organisation et attributions,
- 3) L'agent public : droits, obligations, carrière administrative.

II- Programme de l'épreuve d'organisation politique de la Tunisie :

- Le pouvoir législatif,
- Le pouvoir exécutif,
- Le pouvoir judiciaire,
- les structures constitutionnelles.

Arrêté du Premier Ministre du 30 janvier 1999, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'Attaché d'Administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la Loi n° 83-112 du 12 Décembre 1983, portant Statut Général des Personnels de l'Etat, des Collectivités Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la Loi n° 97-83 du 20 Décembre 1997,

Vu le Décret n° 98-834 du 13 Avril 1998, fixant le Statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 Août 1998,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 30 janvier 1999 fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'Attaché d'Administration du corps administratif commun des administrations publiques,

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au Premier Ministère le 9 Août 1999 et jours suivants un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'Attaché d'Administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à huit cents (800).

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 9 Juillet 1999.

Tunis, le 30 janvier 1999.

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du Premier Ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de Secrétaires d'Administration appartenant au corps administratif commun des administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la Loi n° 75 -33 du 14 Mai 1975 portant loi organique des communes telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n°85-43 du 25 avril 1985, la loi n°91 - 24 du 30 avril 1991 et la loi n° 95-68 du 24 juillet 1995 et notamment son article 114 (nouveau),

Vu la Loi n° 83-112 du 12 Décembre 1983, portant Statut Général des Personnels de l'Etat, des Collectivités Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la Loi n° 97-83 du 20 Décembre 1997,

Vu la Loi n° 89-11 du 4 février 1989 relative aux conseils régionaux,

Vu le Décret n° 82-1229 du 2 Septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 Août 1992,

Vu le Décret n°98-834 du 13 Avril 1998, fixant le Statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 Août 1998,

Arrête :

Article premier. - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement dans le grade de Secrétaire d'Administration du corps Administratif commun des Administrations publiques est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté sous réserve des dispositions de la loi n° 75-33 du 14 Mai 1975 et la Loi n° 89-11 du 4 février 1989 susvisées.

Art. 2. - Le concours externe pour le recrutement de Secrétaire d'Administration appartenant au corps administratif commun des administrations publiques est ouvert aux candidats titulaires du diplôme du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, ou d'un diplôme de formation homologué au niveau précité et n'ayant pas dépassé l'âge de 35 ans.

L'âge maximum est apprécié à compter du premier jour d'inscription dans un bureau de l'emploi pour les concours ouverts durant les cinq années qui suivent cette inscription.

A défaut d'inscription du candidat dans un bureau de l'emploi, l'âge maximum est apprécié le 1^{er} janvier de l'année d'ouverture du concours.

Art. 3. - Le concours externe susvisé est ouvert par arrêté du Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours et leur répartition éventuelle selon les différents postes d'affectation,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date et le lieu de déroulement de l'épreuve d'admissibilité,
- le lieu et l'adresse où les dossiers de candidatures doivent être déposés ou adressés par lettre recommandée.

Art. 4. - Les candidats au concours susvisé doivent déposer ou adresser par lettre recommandée un dossier de candidature comprenant les pièces suivantes :

- 1) Une demande de candidature,
- 2) Une photocopie de la carte d'identité nationale,
- 3) Une photocopie du diplôme, accompagnée en ce qui concerne les diplômes étrangers d'une attestation d'équivalence.

Il n'est pas nécessaire que la signature soit légalisée et que les photocopies de ces pièces soient certifiées conformes aux originaux.

Le candidat qui a dépassé l'âge légal, doit joindre aux pièces sus-énumérées, une attestation justifiant l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs ou l'inscription au bureau de l'emploi.

Art. 5. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.

Art. 6. - La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Art. 7. - Les candidats déclarés admissibles doivent compléter leurs dossiers des pièces suivantes :

- 1) Un extrait du casier judiciaire délivré depuis un (01) an au maximum,
- 2) Un extrait de l'acte de naissance délivré depuis un (01) an au maximum,

3) Un certificat médical délivré depuis trois (03) mois au maximum, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,

4) Une photocopie certifiée conforme à l'original du diplôme.

Tout candidat qui ne produit pas les pièces précitées ne doit pas être autorisé à subir les épreuves d'admission.

Art. 8. - Le concours externe susvisé comporte les épreuves suivantes :

- Une (01) épreuve d'admissibilité,
- Deux (02) épreuves pour l'admission.

Ces épreuves se déroulent ainsi qu'il suit :

I - Epreuve d'Admissibilité :

* Une épreuve portant sur l'Administration Tunisienne :

- Durée : 3 heures
- Coefficient : 1

Cette épreuve a lieu obligatoirement en langue Arabe en quatre (04) pages au maximum, ne sont pas prises en considération les pages dépassant le nombre maximum précité.

Les candidats déclarés admissibles sont informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration du lieu et de la date du déroulement des deux épreuves d'Admission.

II - Epreuves d' Admission :

1 - Une épreuve portant sur l'Organisation Politique en Tunisie.

- Durée : 2 heures
- Coefficient : 1

2 - Une épreuve de Culture Générale.

- Durée : 2 heures
- Coefficient : 1

Ces deux épreuves ont lieu en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Chacune des épreuves écrites est rédigée en quatre (4) pages au maximum; ne sont pas prises en considération les pages dépassant le nombre maximum précité.

Le programme des épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

Art. 9. - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 10. - Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 11. - Les épreuves du concours sont appréciées par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier Ministre.

Art. 12. - Les épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.

La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 13. - Toute note inférieure à six sur vingt (6 /20) est éliminatoire.

Art. 14. - Nul ne peut être déclaré admis à participer aux épreuves d'admission s'il n'a obtenu dix (10) points au moins à l'épreuve d'admissibilité.

Art. 15. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de trente (30) points au moins à l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 16. - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

A) La Liste principale.

B) La Liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de 50 % au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, elle permet le cas échéant à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leur poste d'affectation.

Art. 17. - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis au concours externe pour le recrutement de Secrétaire d'Administration appartenant au corps administratif commun des administrations publiques sont arrêtées définitivement par le Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Art. 18. - L'Administration proclame la liste principale et invite les candidats admis à rejoindre leur poste d'affectation.

Au terme du délai maximum d'un mois après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leur poste dans un délai maximum de 15 jours, faute de quoi ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 19. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 janvier 1999.

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

ANNEXE

Programme des épreuves du concours externe pour le recrutement de secrétaire d'Administration

appartenant au corps administratif commun des administrations publiques

I - Epreuve d'Admissibilité :

* Une épreuve portant sur l'Administration Tunisienne :

- Attributions des différents Ministères,
- Attributions du Gouvernorat,
- Attributions de la Commune,
- Le Statut général des agents de la Fonction Publique.

II - Les deux épreuves d'Admission :

A - Organisation politique en Tunisie :

- la constitution,
- Le pouvoir législatif,
- Le pouvoir exécutif,
- Le pouvoir judiciaire.

B - Culture Générale.

Arrêté du Premier Ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de Secrétaire d'Administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la Loi n° 75-33 du 14 Mai 1975 portant loi organique des communes telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985, la loi n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi n° 95-68 du 24 juillet 1995 et notamment son article 114 (nouveau),

Vu la Loi n° 83-112 du 12 Décembre 1983, portant Statut Général des Personnels de l'Etat, des Collectivités Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la Loi n° 97 - 83 du 20 Décembre 1997,

Vu la Loi n° 89-11 du 4 février 1989 relative aux conseils régionaux,

Vu le Décret n° 98-834 du 13 Avril 1998, fixant le Statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 Août 1998,

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de Secrétaire d'Administration du corps administratif commun des administrations publiques est organisé conformément aux dispositions du présent Arrêté sous réserve des dispositions de la loi n° 75-33 du 14 Mai 1975 et la Loi n° 89-11 du 4 février 1989 susvisées.

Art. 2. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Cet Arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date du déroulement du concours.

Art. 3. - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier Ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- Proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- Superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- Classer les candidats par ordre de mérite,
- Proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 4. - Le concours susvisé est ouvert aux Commis d'Administration titulaires, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Art. 5. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leur demande de candidature par la voie hiérarchique au Ministère concerné. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine.

Art. 6. - Est rejetée Toute candidature enregistrée au bureau d'ordre après la clôture du registre d'inscription.

Art. 7. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés sur proposition du jury du concours.

Art. 8. - Le concours interne sur épreuves comporte deux épreuves écrites :

- Une épreuve professionnelle,
- Une épreuve portant sur l'administration Tunisienne.

Le programme de ces deux épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chaque épreuve sont fixés comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1) Epreuve professionnelle	3 heures	(2)
2) Epreuve portant sur l'administration Tunisienne	2 heures	(1)

Art. 9. - L'épreuve portant sur l'administration Tunisienne a lieu obligatoirement en langue Arabe et l'épreuve professionnelle a lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Chaque épreuve a lieu en quatre (04) pages au maximum, ne sont pas prises en considération les pages dépassant le nombre maximum précité.

Art. 10. - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des deux épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 11. - Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation de l'épreuve qu'il a subie et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 12. - Les deux épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 13. - Toute note inférieure à six sur vingt (6 /20) est éliminatoire.

Art. 14. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de trente (30) points au moins aux deux épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux deux épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15. - La liste des candidats admis au concours susvisé est arrêtée par le Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 janvier 1999.

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

ANNEXE

Programme des deux épreuves pour la promotion par voie de concours Interne au grade de Secrétaire d'Administration du corps administratif commun des administrations publiques

I - Programme de l'épreuve professionnelle :

- Attributions du secrétaire d'Administration

II - Programme de l'épreuve portant sur l'Administration Tunisienne :

- Attributions des différents Ministères,
- Attributions du Gouvernorat,
- Attributions de la Commune,
- Le Statut Général des Agents de la Fonction Publique.

Arrêté du Premier Ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de Secrétaires Dactylographes appartenant au corps administratif commun des administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la Loi n° 75-33 du 14 Mai 1975 portant loi organique des communes telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 85- 43 du 25 avril 1985, la loi n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi n° 95-68 du 24 juillet 1995 et notamment son article 114 (nouveau),

Vu la Loi n° 83-112 du 12 Décembre 1983, portant Statut Général des Personnels de l'Etat, des Collectivités Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la Loi n° 97-83 du 20 Décembre 1997,

Vu la Loi n° 89-11 du 4 février 1989 relative aux conseils régionaux,

Vu le Décret n° 82-1229 du 2 Septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 Août 1992,

Vu le Décret n° 98-834 du 13 Avril 1998, fixant le Statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 Août 1998,

Arrête :

Article premier. - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement dans le grade de Secrétaire Dactylographe du corps Administratif commun des Administrations publiques est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté sous réserve des dispositions de la loi n° 75-33 du 14 Mai 1975 et la Loi n° 89 - 11 du 4 février 1989 susvisées.

Art. 2. - Le concours externe pour le recrutement de Secrétaire Dactylographe appartenant au corps administratif commun des administrations publiques est ouvert aux candidats titulaires du diplôme du baccalauréat (ou d'un diplôme équivalent), avec une formation en dactylographie ou en travaux de bureautique et d'informatique, ou d'un diplôme de formation homologué au niveau précité et n'ayant pas dépassé l'âge de 35 ans.

L'âge maximum est apprécié à compter du premier jour d'inscription dans un bureau de l'emploi pour les concours ouverts durant les cinq années qui suivent cette inscription.

A défaut d'inscription du candidat dans un bureau de l'emploi, l'âge maximum est apprécié le 1^{er} janvier de l'année d'ouverture du concours.

Art. 3. - Le concours externe susvisé est ouvert par arrêté du Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours et leur répartition éventuelle selon les différents postes d'affectation,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date et le lieu de déroulement de l'épreuve d'admissibilité,
- le lieu et l'adresse où les dossiers de candidatures doivent être déposés ou adressés par lettre recommandée.

Art. 4. - Les candidats au concours susvisé doivent déposer ou adresser par lettre recommandée un dossier de candidature comprenant les pièces suivantes :

- 1) Une demande de candidature,
- 2) Une photocopie de la carte d'identité nationale,
- 3) Une photocopie du diplôme, accompagnée en ce qui concerne les diplômes étrangers d'une attestation d'équivalence.

Il n'est pas nécessaire que la signature soit légalisée et que les photocopies de ces pièces soient certifiées conformes aux originaux.

Le candidat qui a dépassé l'âge légal, doit joindre aux pièces sus-énumérées, une attestation justifiant l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs ou l'inscription au bureau de l'emploi.

Art. 5. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.

Art. 6. - La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Art. 7. - Les candidats déclarés admissibles doivent compléter leurs dossiers des pièces suivantes :

- 1) Un extrait du casier judiciaire délivré depuis un (01) an au maximum,
- 2) Un extrait de l'acte de naissance délivré depuis un (01) an au maximum,
- 3) Un certificat médical délivré depuis trois (03) mois au maximum, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,
- 4) Une photocopie certifiée conforme à l'original du diplôme.

Tout candidat qui ne produit pas les pièces précitées ne doit pas être autorisé à subir les épreuves d'admission.

Art. 8. - Le concours externe susvisé comporte les épreuves suivantes :

- Une (01) épreuve d'admissibilité,
- Deux (02) épreuves pour l'admission.

Ces épreuves se déroulent ainsi qu'il suit :

I - Epreuve d'Admissibilité :

- * Une épreuve portant sur l'Administration Tunisienne :
- Durée : 3 heures
- Coefficient : 1

Cette épreuve a lieu obligatoirement en langue Arabe en quatre (04) pages au maximum, ne sont pas prises en considération les pages dépassant le nombre maximum précité.

Les candidats déclarés admissibles sont informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration du lieu et de la date du déroulement des deux épreuves d'Admission.

II - Epreuves d' Admission :

1 - Une épreuve portant sur l'Organisation Politique en Tunisie.

- Durée : 2 heures
- Coefficient : 1

2 - Une épreuve pratique.

- Durée : 2 heures
- Coefficient : 1

Ces deux épreuves ont lieu en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Chacune des épreuves écrites est rédigée en quatre (4) pages au maximum; ne sont pas prises en considération les pages dépassant le nombre maximum précité.

Le programme des épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

Art. 9. - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 10. - Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 11. - Les épreuves du concours sont appréciées par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier Ministre.

Art. 12. - Les épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.

La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 13. - Toute note inférieure à six sur vingt (6 /20) est éliminatoire.

Art. 14. - Nul ne peut être déclaré admis à participer aux épreuves d'admission s'il n'a obtenu dix (10) points au moins à l'épreuve d'admissibilité.

Art. 15. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de trente (30) points au moins à l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 16. - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

A) La Liste principale.

B) La Liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de 50 % au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, elle permet le cas échéant à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leur poste d'affectation.

Art. 17. - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis au concours externe pour le recrutement de Secrétaires Dactylographes appartenant au corps administratif commun des administrations publiques sont arrêtées définitivement par le Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Art. 18. - L'Administration proclame la liste principale et invite les candidats admis à rejoindre leur poste d'affectation.

Au terme du délai maximum d'un mois après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leur poste dans un délai maximum de 15 jours, faute de quoi ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 19. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 janvier 1999.

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

ANNEXE

Programme des épreuves du concours externe pour le recrutement de Secrétaires Dactylographes appartenant au corps administratif commun des administrations publiques

I - Epreuve d'Admissibilité :

* Une épreuve portant sur l'Administration Tunisienne :

- Attributions des différents Ministères,
- Attributions du Gouvernorat,
- Attributions de la Commune,
- Le Statut général des agents de la Fonction Publique.

II - Les deux épreuves d'Admission :

A - Organisation politique de la Tunisie :

- la constitution,
- Le pouvoir législatif,
- Le pouvoir exécutif,
- Le pouvoir judiciaire.

B - Epreuve pratique :

- Traitement automatique de textes et des tableaux,
- Dactylographie,
- Bureautique.

Arrêté du Premier Ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de Secrétaire Dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la Loi n° 75 - 33 du 14 Mai 1975 portant loi organique des communes telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 85- 43 du 25 avril 1985, la loi n° 91 - 24 du 30 avril 1991 et la loi n° 95-68 du 24 juillet 1995 et notamment son article 114 (nouveau),

Vu la Loi n° 83-112 du 12 Décembre 1983, portant Statut Général des Personnels de l'Etat, des Collectivités Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la Loi n° 97 - 83 du 20 Décembre 1997,

Vu la Loi n° 89-11 du 4 février 1989 relative aux conseils régionaux,

Vu le Décret n° 98-834 du 13 Avril 1998, fixant le Statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 Août 1998,

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de Secrétaire Dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques est organisé conformément aux dispositions du présent Arrêté sous réserve des dispositions de la loi n° 75-33 du 14 Mai 1975 et la Loi n° 89-11 du 4 février 1989 susvisées.

Art. 2. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Cet Arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date du déroulement du concours.

Art. 3. - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier Ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- Proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- Superviser le déroulement des épreuves et leur correction,

- Classer les candidats par ordre de mérite,
- Proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 4. - Le concours susvisé est ouvert aux Commis d'Administration titulaires, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Art. 5. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leur demande de candidature par la voie hiérarchique au Ministère concerné. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine.

Art. 6. - Est rejetée Toute candidature enregistrée au bureau d'ordre après la clôture du registre d'inscription.

Art. 7. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés sur proposition du jury du concours.

Art. 8. - Le concours interne sur épreuves comporte deux épreuves écrites :

- Une épreuve professionnelle,
- Une épreuve portant sur l'administration Tunisienne.

Le programme de ces deux épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chaque épreuve sont fixés comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1) Epreuve professionnelle	3 heures	(2)
2) Epreuve portant sur l'administration Tunisienne	2 heures	(1)

Art. 9. - L'épreuve portant sur l'administration Tunisienne a lieu obligatoirement en langue Arabe et l'épreuve professionnelle a lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Chaque épreuve a lieu en quatre (04) pages au maximum, ne sont pas prises en considération les pages dépassant le nombre maximum précité.

Art. 10. - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des deux épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 11. - Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation de l'épreuve qu'il a subie et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés .

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 12. - Les deux épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 13. - Toute note inférieure à six sur vingt (6 /20) est éliminatoire.

Art. 14. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de trente (30) points au moins aux deux épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux deux épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15. - La liste des candidats admis au concours susvisé est arrêtée par le Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 janvier 1999.

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

ANNEXE

Programme des deux épreuves pour la promotion par voie de concours Interne au grade de Secrétaire Dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques

I - Programme de l'épreuve professionnelle :

- Attributions du secrétaire dactylographe

II - Programme de l'épreuve portant sur l'Administration Tunisienne :

- Attributions des différents Ministères ,
- Attributions du Gouvernorat,
- Attributions de la Commune,
- Le Statut Général des Agents de la Fonction Publique.

Arrêté du Premier Ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de Commis d'Administration appartenant au corps administratif commun des administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la Loi n° 75-33 du 14 Mai 1975 portant loi organique des communes telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985, la loi n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi n° 95-68 du 24 juillet 1995 et notamment son article 114 (nouveau),

Vu la Loi n° 83-112 du 12 Décembre 1983, portant Statut Général des Personnels de l'Etat, des Collectivités Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la Loi n° 97-83 du 20 Décembre 1997,

Vu la Loi n° 89-11 du 4 février 1989 relative aux conseils régionaux,

Vu le Décret n° 82-1229 du 2 Septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 Août 1992,

Vu le Décret n° 98-834 du 13 Avril 1998, fixant le Statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 Août 1998,

Arrête :

Article premier. - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement dans le grade de commis d'Administration du corps Administratif commun des Administrations publiques est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté sous réserve des dispositions de la loi n° 75-33 du 14 Mai 1975 et la Loi n° 89-11 du 4 février 1989 susvisées.

Art. 2. - Le concours externe pour le recrutement de commis d'Administration appartenant au corps administratif commun des administrations publiques est ouvert aux candidats qui

ont poursuivi avec succès le cycle de l'enseignement primaire et ont poursuivi la sixième année de l'enseignement secondaire, ou qui sont titulaires du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base et ayant poursuivi la troisième année de l'enseignement secondaire, ou qui sont titulaires d'un diplôme de formation homologué au niveau précité et n'ayant pas dépassé l'âge de 35 ans.

L'âge maximum est apprécié à compter du premier jour d'inscription dans un bureau de l'emploi pour les concours ouverts durant les cinq années qui suivent cette inscription.

A défaut d'inscription du candidat dans un bureau de l'emploi, l'âge maximum est apprécié le 1^{er} janvier de l'année d'ouverture du concours.

Art. 3. - Le concours externe susvisé est ouvert par arrêté du Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

L'arrêté portant ouverture du concours fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours et leur répartition éventuelle selon les différents postes d'affectation,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date et le lieu de déroulement de l'épreuve d'admissibilité,
- le lieu et l'adresse où les dossiers de candidatures doivent être déposés ou adressés par lettre recommandée.

Art. 4. - Les candidats au concours susvisé doivent déposer ou adresser par lettre recommandée un dossier de candidature comprenant les pièces suivantes :

- 1) Une demande de candidature,
- 2) Une photocopie de la carte d'identité nationale,
- 3) Une photocopie du diplôme, accompagnée en ce qui concerne les diplômes étrangers d'une attestation d'équivalence.

Il n'est pas nécessaire que la signature soit légalisée et que les photocopies de ces pièces soient certifiées conformes aux originaux.

Le candidat qui a dépassé l'âge légal, doit joindre aux pièces sus-énumérées, une attestation justifiant l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs ou l'inscription au bureau de l'emploi.

Art. 5. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.

Art. 6. - La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Art. 7. - Les candidats déclarés admissibles doivent compléter leurs dossiers des pièces suivantes :

- 1) Un extrait du casier judiciaire délivré depuis un (01) an au maximum,
- 2) Un extrait de l'acte de naissance délivré depuis un (01) an au maximum,
- 3) Un certificat médical délivré depuis trois (03) mois au maximum, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,
- 4) Une photocopie certifiée conforme à l'original du diplôme.

Tout candidat qui ne produit pas les pièces précitées ne doit pas être autorisé à subir les épreuves d'admission.

Art. 8. - Le concours externe susvisé comporte les épreuves suivantes :

- Une (01) épreuve d'admissibilité,
- Deux (02) épreuves pour l'admission.

Ces épreuves se déroulent ainsi qu'il suit :

I - Epreuve d'Admissibilité :

* Une épreuve portant sur l'Administration Tunisienne :

- Durée : 3 heures

- Coefficient : 1

Cette épreuve a lieu obligatoirement en langue Arabe en quatre (04) pages au maximum, ne sont pas prises en considération les pages dépassant le nombre maximum précité.

Les candidats déclarés admissibles sont informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration du lieu et de la date du déroulement des deux épreuves d'Admission.

II - Epreuves d' Admission :

1 - Une épreuve portant sur l'Organisation Politique en Tunisie.

- Durée : 2 heures

- Coefficient : 1

2 - Une épreuve de Culture Générale.

- Durée : 2 heures

- Coefficient : 1

Ces deux épreuves ont lieu en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Chacune des épreuves écrites est rédigée en quatre (4) pages au maximum; ne sont pas prises en considération les pages dépassant le nombre maximum précité.

Le programme des épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

Art. 9. - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 10. - Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examinateur qui l'a constatée.

Art. 11. - Les épreuves du concours sont appréciées par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier Ministre.

Art. 12. - Les épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.

La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 13. - Toute note inférieure à six sur vingt (6 /20) est éliminatoire.

Art. 14. - Nul ne peut être déclaré admis à participer aux épreuves d'admission s'il n'a obtenu dix (10) points au moins à l'épreuve d'admissibilité.

Art. 15. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de trente (30) points au moins à l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 16. - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

A) La Liste principale.

B) La Liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de 50 % au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, elle permet le cas échéant à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leur poste d'affectation.

Art. 17. - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis au concours externe pour le recrutement de Commis d'Administration appartenant au corps administratif commun des administrations publiques sont arrêtées définitivement par le Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Art. 18. - L'Administration proclame la liste principale et invite les candidats admis à rejoindre leur poste d'affectation.

Au terme du délai maximum d'un mois après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leur poste dans un délai maximum de 15 jours, faute de quoi ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 19. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 janvier 1999.

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

ANNEXE

Programme des épreuves du concours externe pour le recrutement de Commis d'Administration appartenant au corps administratif commun des administrations publiques

I - Epreuve d'Admissibilité :

* Une épreuve portant sur l'Administration Tunisienne :

- Attributions des différents Ministères,

- Attributions du Gouvernement,

- Attributions de la Commune,

II - Les deux épreuves d'Admission :

A - Organisation politique de la Tunisie :

- la constitution.

B - Culture Générale :

Arrêté du Premier Ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de Commis d'Administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la Loi n° 75-33 du 14 Mai 1975 portant loi organique des communes telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985, la loi n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi n° 95-68 du 24 juillet 1995 et notamment son article 114(nouveau),

Vu la Loi n° 83-112 du 12 Décembre 1983, portant Statut Général des Personnels de l'Etat, des Collectivités Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la Loi n° 97-83 du 20 Décembre 1997,

Vu la Loi n° 89-11 du 4 février 1989 relative aux conseils régionaux,

Vu le Décret n° 98-834 du 13 Avril 1998, fixant le Statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 Août 1998,

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de Commis d'Administration du corps administratif commun des administrations publiques est organisé conformément aux dispositions du présent Arrêté sous réserve des dispositions de la loi n° 75-33 du 14 Mai 1975 et la Loi n° 89-11 du 4 février 1989 susvisées.

Art. 2. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Cet Arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date du déroulement du concours.

Art. 3. - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier Ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- Proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- Superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- Classer les candidats par ordre de mérite,
- Proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 4. - Le concours susvisé est ouvert aux Agents d'Accueil et aux Dactylographes Adjoints titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans l'un de ces deux grades à la date de clôture des candidatures.

Art. 5. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leur demande de candidature par la voie hiérarchique au Ministre concerné. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine.

Art. 6. - Est rejetée toute candidature enregistrée au bureau d'ordre après la clôture du registre d'inscription.

Art. 7. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés sur proposition du jury du concours.

Art. 8. - Le concours interne sur épreuves comporte deux épreuves écrites :

- Une épreuve professionnelle,
- Une épreuve portant sur l'administration Tunisienne.

Le programme de ces deux épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chaque épreuve sont fixés comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1) Epreuve professionnelle	3 heures	(2)
2) Epreuve portant sur l'administration Tunisienne	2 heures	(1)

Art. 9. - L'épreuve portant sur l'administration Tunisienne a lieu obligatoirement en langue Arabe et l'épreuve professionnelle a lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Chaque épreuve a lieu en quatre (04) pages au maximum, ne sont pas prises en considération les pages dépassant le nombre maximum précité.

Art. 10. - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des deux épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 11. - Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation de l'épreuve qu'il a subie et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés .

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 12. - Les deux épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 13. - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 14. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de trente (30) points au moins aux deux épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux deux épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15. - La liste des candidats admis au concours susvisé est arrêtée par le Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 janvier 1999.

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

ANNEXE

Programme des deux épreuves pour la promotion par voie de concours Interne au grade de Commis d'Administration du corps administratif commun des administrations publiques

I - Programme de l'épreuve professionnelle :

- Attributions de Commis d'Administration

II - Programme de l'épreuve portant sur l'Administration Tunisienne :

- Attributions des différents Ministères,

- Attributions du Gouvernement,

- Attributions de la Commune,

Arrêté du Premier Ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de Dactylographes appartenant au corps administratif commun des administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la Loi n° 75-33 du 14 Mai 1975 portant loi organique des communes telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985, la loi n°91 - 24 du 30 avril 1991 et la loi n° 95-68 du 24 juillet 1995 et notamment son article 114 (nouveau),

Vu la Loi n° 83-112 du 12 Décembre 1983, portant Statut Général des Personnels de l'Etat, des Collectivités Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la Loi n° 97-83 du 20 Décembre 1997,

Vu la Loi n° 89-11 du 4 février 1989 relative aux conseils régionaux,

Vu le Décret n° 82-1229 du 2 Septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe tel qu'il a été complété par le décret n°92 - 1551 du 28 Août 1992,

Vu le Décret n°98-834 du 13 Avril 1998, fixant le Statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n°98-1686 du 31 Août 1998,

Arrête :

Article premier. - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement dans le grade de Dactylographe du corps Administratif commun des Administrations publiques est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté sous réserve des dispositions de la loi n° 75-33 du 14 Mai 1975 et la Loi n° 89-11 du 4 février 1989 susvisées.

Art. 2. - Le concours externe pour le recrutement de Dactylographes appartenant au corps administratif commun des administrations publiques est ouvert aux candidats qui ont poursuivi avec succès le cycle de l'enseignement primaire et ont poursuivi la sixième année de l'enseignement secondaire, avec une formation en dactylographie ou en travaux de bureautique et d'informatique, ou qui sont titulaires du diplôme de fin d'étude de l'enseignement de base et ayant poursuivi la troisième année de l'enseignement secondaire, avec une formation en dactylographie ou en travaux de bureautique et d'informatique ou qui sont titulaires d'un diplôme de formation homologué au niveau précité et n'ayant pas dépassé l'âge de 35 ans .

L'âge maximum est apprécié à compter du premier jour d'inscription dans un bureau de l'emploi pour les concours ouverts durant les cinq années qui suivent cette inscription.

A défaut d'inscription du candidat dans un bureau de l'emploi, l'âge maximum est apprécié le 1^{er} janvier de l'année d'ouverture du concours.

Art. 3. - Le concours externe susvisé est ouvert par arrêté du Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours et leur répartition éventuelle selon les différents postes d'affectation,

- la date de clôture de la liste d'inscription,

- la date et le lieu de déroulement de l'épreuve d'admissibilité,

- le lieu et l'adresse où les dossiers de candidatures doivent être déposés ou adressés par lettre recommandée.

Art. 4. - Les candidats au concours susvisé doivent déposer ou adresser par lettre recommandée un dossier de candidature comprenant les pièces suivantes :

1) Une demande de candidature,

2) Une photocopie de la carte d'identité nationale,

3) Une photocopie du diplôme, accompagnée en ce qui concerne les diplômes étrangers d'une attestation d'équivalence.

Il n'est pas nécessaire que la signature soit légalisée et que les photocopies de ces pièces soient certifiées conformes aux originaux.

Le candidat qui a dépassé l'âge légal, doit joindre aux pièces sus-énumérées, une attestation justifiant l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs ou l'inscription au bureau de l'emploi.

Art. 5. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.

Art. 6. - La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Art. 7. - Les candidats déclarés admissibles doivent compléter leurs dossiers des pièces suivantes :

1) Un extrait du casier judiciaire délivré depuis un (01) an au maximum,

2) Un extrait de l'acte de naissance délivré depuis un (01) an au maximum,

3) Un certificat médical délivré depuis trois (03) mois au maximum, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la république,

4) Une photocopie certifiée conforme à l'original du diplôme.

Tout candidat qui ne produit pas les pièces précitées ne doit pas être autorisé à subir les épreuves d'admission.

Art. 8. - Le concours externe susvisé comporte les épreuves suivantes :

- Une (01) épreuve d'admissibilité,

- Deux (02) épreuves pour l'admission.

Ces épreuves se déroulent ainsi qu'il suit :

I - Epreuve d'Admissibilité :

* Une épreuve portant sur l'Administration Tunisienne :

- Durée : 3 heures

- Coefficient : 1

Cette épreuve a lieu obligatoirement en langue Arabe en quatre (04) pages au maximum, ne sont pas prises en considération les pages dépassant le nombre maximum précité.

Les candidats déclarés admissibles sont informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration du lieu et de la date du déroulement des deux épreuves d'admission.

II - Epreuves d' Admission :

1 - Une épreuve portant sur l'Organisation Politique en Tunisie.

- Durée : 2 heures

- Coefficient : 1

2 - Une épreuve pratique.

- Durée : 2 heures

- Coefficient : 1

Ces deux épreuves ont lieu en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Chacune des épreuves écrites est rédigée en quatre (4) pages au maximum; ne sont pas prises en considération les pages dépassant le nombre maximum précité.

Le programme des épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

Art. 9. - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 10. - Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 11. - Les épreuves du concours sont appréciées par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier Ministre.

Art. 12. - Les épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.

La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 13. - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 14. - Nul ne peut être déclaré admis à participer aux épreuves d'admission s'il n'a obtenu dix (10) points au moins à l'épreuve d'admissibilité.

Art. 15. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de trente (30) points au moins à l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 16. - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

A) La Liste principale.

B) La Liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de 50 % au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, elle permet le cas échéant à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leur poste d'affectation.

Art. 17. - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis au concours externe pour le recrutement de Dactylographes appartenant au corps administratif commun des administrations publiques sont arrêtées définitivement par le Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Art. 18. - L'Administration proclame la liste principale et invite les candidats admis à rejoindre leur poste d'affectation.

Au terme du délai maximum d'un mois après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leur poste dans un délai maximum de 15 jours, faute de quoi ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 19. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 janvier 1999.

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

ANNEXE

Programme des épreuves du concours externe pour le recrutement de Dactylographes appartenant au corps administratif commun des administrations publiques

I - Epreuve d'Admissibilité :

* Une épreuve portant sur l'Administration Tunisienne :

- Attributions des différents Ministères,
- Attributions du Gouvernorat,
- Attributions de la Commune,

II - Les deux épreuves d'Admission :

A - Organisation politique en Tunisie :

- la constitution,

B - Epreuve pratique :

- Traitement automatique de textes et des tableaux,
- Dactylographie,
- Bureautique.

Arrêté du Premier Ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de Dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la Loi n° 75-33 du 14 Mai 1975 portant loi organique des communes telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985, la loi n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi n° 95-68 du 24 juillet 1995 et notamment son article 114 (nouveau),

Vu la Loi n° 83-112 du 12 Décembre 1983, portant Statut Général des Personnels de l'Etat, des Collectivités Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la Loi n° 97-83 du 20 Décembre 1997,

Vu la Loi n° 89-11 du 4 février 1989 relative aux conseils régionaux,

Vu le Décret n°98-834 du 13 Avril 1998, fixant le Statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 Août 1998,

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de Dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques est organisé conformément aux dispositions du présent Arrêté sous réserve des dispositions de la loi n° 75-33 du 14 Mai 1975 et la Loi n° 89-11 du 4 février 1989 susvisées.

Art. 2. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Cet Arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date du déroulement du concours.

Art. 3. - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier Ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- Proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- Superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- Classer les candidats par ordre de mérite,
- Proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 4. - Le concours susvisé est ouvert aux Dactylographes Adjoints et aux Agents d'Accueil titulaires dans leur grade, et justifiant d'un diplôme de dactylographie ou de bureautique et informatique délivré par une école ou par un centre de formation agréés à cet effet et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans l'un de ces deux grades à la date de clôture des candidatures.

Art. 5. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leur demande de candidature par la voie hiérarchique au Ministère concerné. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine.

Art. 6. - Est rejetée toute candidature enregistrée au bureau d'ordre après la clôture du registre d'inscription.

Art. 7. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés sur proposition du jury du concours.

Art. 8. - Le concours interne sur épreuves comporte deux épreuves écrites :

- Une épreuve professionnelle,
- Une épreuve portant sur l'administration Tunisienne.

Le programme de ces deux épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chaque épreuve sont fixés comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1) Epreuve professionnelle	3 heures	(2)
2) Epreuve portant sur l'administration Tunisienne	2 heures	(1)

Art. 9. - L'épreuve portant sur l'administration Tunisienne a lieu obligatoirement en langue Arabe et l'épreuve professionnelle a lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Chaque épreuve a lieu en quatre (04) pages au maximum, ne sont pas prises en considération les pages dépassant le nombre maximum précité.

Art. 10. - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des deux épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 11. - Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation de l'épreuve qu'il a subie et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 12. - Les deux épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 13. - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 14. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de trente (30) points au moins aux deux épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux deux épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15. - La liste des candidats admis au concours susvisé est arrêtée par le Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 janvier 1999.

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

ANNEXE

Programme des deux épreuves pour la promotion par voie de concours Interne au grade de Dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques

I - Programme de l'épreuve professionnelle :

- Attributions du dactylographe

II - Programme de l'épreuve portant sur l'Administration Tunisienne :

- Attributions des différents Ministères ,
- Attributions du Gouvernorat,
- Attributions de la Commune.

Arrêté du Premier Ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de Dactylographes Adjoints appartenant au corps administratif commun des administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la Loi n°75 - 33 du 14 Mai 1975 portant loi organique des communes telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985, la loi n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi n° 95-68 du 24 juillet 1995 et notamment son article 114(nouveau),

Vu la Loi n° 83-112 du 12 Décembre 1983, portant Statut Général des Personnels de l'Etat, des Collectivités Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la Loi n° 97-83 du 20 Décembre 1997,

Vu la Loi n° 89-11 du 4 février 1989 relative aux conseils régionaux,

Vu le Décret n° 82-1229 du 2 Septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 Août 1992,

Vu le Décret n°98-834 du 13 Avril 1998, fixant le Statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 Août 1998,

Arrête :

Article premier. - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement dans le grade de Dactylographe Adjoint du corps Administratif commun des Administrations publiques est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté sous réserve des dispositions de la loi n° 75-33 du 14 Mai 1975 et la Loi n° 89-11 du 4 février 1989 susvisées.

Art. 2. - Le concours externe pour le recrutement de d'Actylographes Adjoints appartenant au corps administratif commun des administrations publiques est ouvert aux candidats qui ont poursuivi avec succès le cycle de l'enseignement primaire et trois (3) année au moins d'enseignement secondaire, avec une formation en dactylographie ou en travaux de bureautique et d'informatique, ou qui sont titulaires du diplôme de fin d'étude de l'enseignement de base au moins, avec une formation en dactylographie ou en travaux de bureautique et d'informatique ou qui sont titulaires d'un diplôme de formation homologué au niveau précité et n'ayant pas dépassé l'âge de 35 ans.

L'âge maximum est apprécié à compter du premier jour d'inscription dans un bureau de l'emploi pour les concours ouverts durant les cinq années qui suivent cette inscription.

A défaut d'inscription du candidat dans un bureau de l'emploi, l'âge maximum est apprécié le 1^{er} janvier de l'année d'ouverture du concours.

Art. 3. - Le concours externe susvisé est ouvert par arrêté du Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours et leur répartition éventuelle selon les différents postes d'affectation,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date et le lieu de déroulement de l'épreuve d'admissibilité,
- le lieu et l'adresse où les dossiers de candidatures doivent être déposés ou adressés par lettre recommandée.

Art. 4. - Les candidats au concours susvisé doivent déposer ou adresser par lettre recommandée un dossier de candidature comprenant les pièces suivantes :

- 1) Une demande de candidature,
- 2) Une photocopie de la carte d'identité nationale,
- 3) Une photocopie du diplôme, accompagnée en ce qui concerne les diplômes étrangers d'une attestation d'équivalence.

Il n'est pas nécessaire que la signature soit légalisée et que les photocopies de ces pièces soient certifiées conformes aux originaux.

Le candidat qui a dépassé l'âge légal, doit joindre aux pièces sus-énumérées, une attestation justifiant l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs ou l'inscription au bureau de l'emploi.

Art. 5. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.

Art. 6. - La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Art. 7. Les candidats déclarés admissibles doivent compléter leurs dossiers des pièces suivantes :

1) Un extrait du casier judiciaire délivré depuis un (01) an au maximum,

2) Un extrait de l'acte de naissance délivré depuis un (01) an au maximum,

3) Un certificat médical délivré depuis trois (03) mois au maximum, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,

4) Une photocopie certifiée conforme à l'original du diplôme.

Tout candidat qui ne produit pas les pièces précitées ne doit pas être autorisé à subir les épreuves d'admission.

Art. 8. - Le concours externe susvisé comporte les épreuves suivantes :

- Une (01) épreuve d'admissibilité,

- Deux (02) épreuves pour l'admission.

Ces épreuves se déroulent ainsi qu'il suit :

I - Epreuve d'Admissibilité :

* Une épreuve portant sur l'Administration Tunisienne :

- Durée : 3 heures

- Coefficient : 1

Cette épreuve a lieu obligatoirement en langue Arabe en quatre (04) pages au maximum, ne sont pas prises en considération les pages dépassant le nombre maximum précité.

Les candidats déclarés admissibles sont informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration du lieu et de la date du déroulement des deux épreuves d'admission.

II - Epreuves d'Admission :

1 - Une épreuve portant sur l'Organisation Politique en Tunisie.

- Durée : 2 heures

- Coefficient : 1

2 - Une épreuve pratique.

- Durée : 2 heures

- Coefficient : 1

Ces deux épreuves ont lieu en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Chacune des épreuves écrites est rédigée en quatre (4) pages au maximum; ne sont pas prises en considération les pages dépassant le nombre maximum précité.

Le programme des épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

Art. 9. - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 10. - Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examinateur qui l'a constatée.

Art. 11. - Les épreuves du concours sont appréciées par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier Ministre.

Art. 12. - Les épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.

La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 13. - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 14. - Nul ne peut être déclaré admis à participer aux épreuves d'admission s'il n'a obtenu dix (10) points au moins à l'épreuve d'admissibilité.

Art. 15. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de trente (30) points au moins à l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 16. - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

A) La Liste principale.

B) La Liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de 50 % au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, elle permet le cas échéant à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leur poste d'affectation.

Art. 17. - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis au concours externe pour le recrutement de Dactylographes Adjoints appartenant au corps administratif commun des administrations publiques sont arrêtées définitivement par le Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Art. 18. - L'Administration proclame la liste principale et invite les candidats admis à rejoindre leur poste d'affectation.

Au terme du délai maximum d'un mois après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leur poste dans un délai maximum de 15 jours, faute de quoi ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 19. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 janvier 1999.

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

ANNEXE

Programme des épreuves du concours externe pour le recrutement de Dactylographes Adjoints appartenant au corps administratif commun des administrations publiques

I - Epreuve d'Admissibilité :

* Une épreuve portant sur l'Administration Tunisienne :

- Attributions des différents Ministères,

- Attributions du Gouvernement,

- Attributions de la Commune,

II - Les deux épreuves d'Admission :

A - Organisation politique en Tunisie :

- la constitution,

B - Epreuve pratique :

- Traitement automatique de textes et des tableaux,

- Dactylographie,

- Bureautique.

Arrêté du Premier Ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'Agents d'Accueil appartenant au corps administratif commun des administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la Loi n° 75-33 du 14 Mai 1975 portant loi organique des communes telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985, la loi n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi n° 95-68 du 24 juillet 1995 et notamment son article 114 (nouveau),

Vu la Loi n° 83-112 du 12 Décembre 1983, portant Statut Général des Personnels de l'Etat, des Collectivités Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la Loi n° 97-83 du 20 Décembre 1997,

Vu la Loi n° 89-11 du 4 février 1989 relative aux conseils régionaux,

Vu le Décret n° 82-1229 du 2 Septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 Août 1992,

Vu le Décret n° 98-834 du 13 Avril 1998, fixant le Statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 Août 1998,

Arrête :

Article premier. - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement dans le grade d'Agent d'Accueil du corps Administratif commun des Administrations publiques est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté sous réserve des dispositions de la loi n° 75-33 du 14 Mai 1975 et la Loi n° 89-11 du 4 février 1989 susvisées.

Art. 2. - Le concours externe pour le recrutement d'Agents d'Accueil appartenant au corps administratif commun des administrations publiques est ouvert aux candidats qui ont poursuivi avec succès le cycle de l'enseignement primaire et trois (3) années au moins d'enseignement secondaire, ou qui sont titulaires du diplôme de fin d'étude de l'enseignement de base au moins, ou qui sont titulaires d'un diplôme de formation homologué au niveau précité et n'ayant pas dépassé l'âge de 35 ans.

L'âge maximum est apprécié à compter du premier jour d'inscription dans un bureau de l'emploi pour les concours ouverts durant les cinq années qui suivent cette inscription.

A défaut d'inscription du candidat dans un bureau de l'emploi, l'âge maximum est apprécié le 1^{er} janvier de l'année d'ouverture du concours.

Art. 3. - Le concours externe susvisé est ouvert par arrêté du Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours et leur répartition éventuelle selon les différents postes d'affectation,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date et le lieu de déroulement de l'épreuve d'admissibilité,
- le lieu et l'adresse où les dossiers de candidatures doivent être déposés ou adressés par lettre recommandée.

Art. 4. - Les candidats au concours susvisé doivent déposer ou adresser par lettre recommandée un dossier de candidature comprenant les pièces suivantes :

- 1) Une demande de candidature,
- 2) Une photocopie de la carte d'identité nationale,
- 3) Une photocopie du diplôme, accompagnée en ce qui concerne les diplômes étrangers d'une attestation d'équivalence.

Il n'est pas nécessaire que la signature soit légalisée et que les photocopies de ces pièces soient certifiées conformes aux originaux.

Le candidat qui a dépassé l'âge légal, doit joindre aux pièces sus-énumérées, une attestation justifiant l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs ou l'inscription au bureau de l'emploi.

Art. 5. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.

Art. 6. - La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Art. 7. - Les candidats déclarés admissibles doivent compléter leurs dossiers des pièces suivantes :

1) Un extrait du casier judiciaire délivré depuis un (01) an au maximum,

2) Un extrait de l'acte de naissance délivré depuis un (01) an au maximum,

3) Un certificat médical délivré depuis trois (03) mois au maximum, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,

4) Une photocopie certifiée conforme à l'original du diplôme.

Tout candidat qui ne produit pas les pièces précitées ne doit pas être autorisé à subir les épreuves d'admission.

Art. 8. - Le concours externe susvisé comporte les épreuves suivantes :

- Une (01) épreuve d'admissibilité,

- Deux (02) épreuves pour l'admission.

Ces épreuves se déroulent ainsi qu'il suit :

I - Epreuve d'Admissibilité :

* Une épreuve portant sur l'Administration Tunisienne :

- Durée : 3 heures

- Coefficient : 1

Cette épreuve a lieu obligatoirement en langue Arabe en quatre (04) pages au maximum, ne sont pas prises en considération les pages dépassant le nombre maximum précité.

Les candidats déclarés admissibles sont informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration du lieu et de la date du déroulement des deux épreuves d'admission.

II - Epreuves d' Admission :

1 - Une épreuve portant sur l'Organisation Politique en Tunisie.

- Durée : 2 heures

- Coefficient : 1

2 - Une épreuve de Culture Générale.

- Durée : 2 heures

- Coefficient : 1

Ces deux épreuves ont lieu en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Chacune des épreuves écrites est rédigée en quatre (4) pages au maximum; ne sont pas prises en considération les pages dépassant le nombre maximum précité.

Le programme des épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

Art. 9. - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 10. - Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 11. - Les épreuves du concours sont appréciées par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier Ministre.

Art. 12. - Les épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.

La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 13. - Toute note inférieure à six sur vingt (6 /20) est éliminatoire.

Art. 14. - Nul ne peut être déclaré admis à participer aux épreuves d'admission s'il n'a obtenu dix (10) points au moins à l'épreuve d'admissibilité.

Art. 15. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de trente (30) points au moins à l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 16. - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

A) La Liste principale.

B) La Liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de 50 % au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, elle permet le cas échéant à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leur poste d'affectation.

Art. 17. - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis au concours externe pour le recrutement d'Agents d'Accueil appartenant au corps administratif commun des administrations publiques sont arrêtées définitivement par le Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Art. 18. - L'Administration proclame la liste principale et invite les candidats admis à rejoindre leur poste d'affectation.

Au terme du délai maximum d'un mois après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leur poste dans un délai maximum de 15 jours, faute de quoi ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 19. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 janvier 1999.

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

ANNEXE

Programme des épreuves du concours externe pour le recrutement d'Agents d'Accueil appartenant au corps administratif commun des administrations publiques

I - Epreuve d'Admissibilité :

* Une épreuve portant sur l'Administration Tunisienne :

- Attributions des différents Ministères,
- Attributions du Gouvernement,
- Attributions de la Commune,

II - Les deux épreuves d'Admission :

A - Organisation politique en Tunisie :

- la constitution,
- B - Culture Générale.

MINISTERE DU TRANSPORT

Arrêté du ministre du transport du 6 février 1999, modifiant l'arrêté du 2 juillet 1991, fixant les tarifs de transports publics interurbain de personnes par route.

Le ministre du transport,

Vu la loi n° 85-77 du 4 août 1985, portant organisation des transports terrestres telle que modifiée par la loi n° 93-70 du 5 juillet 1993 et par la loi n° 96-60 du 6 juillet 1996,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu l'arrêté du ministre du 2 juillet 1991, fixant les tarifs de transport public interurbain de personnes par route, tel qu'il a été modifié par les textes subséquents et notamment l'arrêté du 24 août 1992,

Arrête :

Article premier. - L'annexe de l'arrêté du 2 juillet 1991 susvisé est annulée et remplacée par l'annexe du présent arrêté :

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 8 février 1999.

Tunis, le 6 février 1999.

Le Ministre du Transport
Houcine Chouk

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

ANNEXE

Tarifs de transport public de personnes par route sur les lignes interurbaines régulières

* de 0 à 10 km : 375 millimes la place

* au delà de 10 km et jusqu'à 150 km : 37,5 millimes la place kilométrique

* au delà de 150 km : 30,9 millimes la place kilométrique.

La SNTRI doit appliquer sur ses lignes un tarif minimum de 1520 millimes sur les véhicules standards et 1750 millimes sur les véhicules climatisés.

Arrêté du ministre du transport du 6 février 1999, fixant les tarifs de transport par voitures de louage et de transport public rural.

Le ministre du transport,

Vu la loi n° 85-77 du 4 août 1985, portant organisation des transports terrestres telle que modifiée par la loi n° 93-70 du 5 juillet 1993 et par la loi n° 96-60 du 6 juillet 1996,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 2 juillet 1991, fixant les tarifs de transport public interurbain de personnes par route, tel qu'il a été modifié par les textes subséquents et notamment l'arrêté du 24 août 1992,

Arrête :

Article premier. - Les tarifs de transport par voitures de louage et de transport public rural sont fixés conformément à l'annexe du présent arrêté.

Art. 2. - Pour les transports sur piste, les tarifs fixés en annexe sont majorés de 10%

Pour les transports par véhicules climatisés, les tarifs fixés en annexe sont majorés comme suit :

- de 0 à 150 kms = majoration de 15%
- au delà de 150 kms : majoration de 12%

Art. 3. - Les transporteurs doivent procéder à l'affichage des tarifs à l'intérieur des véhicules, les tarifs affichés doivent être visés par les services de transport terrestre.

Art. 4. - Sont annulés les articles 6 et 7 de l'arrêté du 2 juillet 1991 susvisé.

Art. 5. - Le présent arrêté prend effet à compter du 8 février 1999.

Tunis, le 6 février 1999.

Le Ministre du Transport

Houcine Chouk

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

ANNEXE

Tarifs de transport par voitures de louage et de transport public rural

- * de 0 à 10 km : 410 millimes la place
- * au delà de 10 km et jusqu'à 150 km : 41 millimes la place kilométrique
- * au delà de 150 km : 33,6 millimes la place kilométrique.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 99-219 du 25 janvier 1999, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Mahdia (délégations d'Echabba, Sidi Alouane, Ksour Essef et Mahdia).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et 5 à 12,

Vu le code des droits réels et notamment ses articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992 portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 91-1269 du 27 août 1991 relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans certaines délégations du gouvernorat de Mahdia,

Vu le décret n° 91-1495 du 21 octobre 1991 relatif au report des opérations de reconnaissances et de délimitations du gouvernorat de Mahdia,

Vu le décret n° 93-1072 du 3 mai 1993 relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans le reste des délégations du gouvernorat de Mahdia,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Mahdia en date du 02 décembre 1998.

Décrète :

Article premier. - Sont homologués les procès-verbaux susvisés ci-joints déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Mahdia (délégation d'Echabba, Sidi Alouane, Ksour Essef et Mahdia) indiqués aux plans annexés au présent décret au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	T.P.D
1	Sans nom	Secteur d'Echabba Sud Délégation d'Echabba	2088	5638
2	Sans nom	Secteur d'Echabba Sud Délégation d'Echabba	405	5923
3	Sans nom	Secteur d'Oued Béja Nord Délégation de Sidi Alouane	13670	5940
4	Sans nom	Secteur d'Echabba Nord Délégation d'Echabba	480	7853
5	Sans nom	Secteur de Salakta Délégation de Ksour Essef	20275	9809
6	Sans nom	Secteur de Hiboun Délégation de Mahdia	272	8511
7	Sans nom	Secteur de Hiboun Délégation de Mahdia	573	9349
8	Sans nom	Secteur de Salakta Délégation de Ksour Essef	2412	8664
9	Sans nom	Secteur de Salakta Délégation de Ksour Essef	133	8665

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 99-220 du 25 janvier 1999.

Le Dr. Khairi Hédi, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-universitaire en médecine à l'hôpital Farhat Hached de Sousse (sce. du gynécologie obstétrique).

Par décret n° 99-221 du 25 janvier 1999.

Le Dr. Besbes Mohamed, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Abderrahmen Mami de Pneumo-physiologie (sce. de réanimation respiratoire).

Par décret n° 99-222 du 25 janvier 1999.

Le Dr. Jerbi Zouhaier, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Habib Thameur (sce. des consultations externes et urgences).

Par décret n° 99-223 du 25 janvier 1999.

Le Dr. Driss Nabil, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Tahar Sfar de Mahdia (sce. O.R.L.).

Arrêté du ministre de la santé publique du 26 janvier 1999, complétant l'arrêté du 10 décembre 1997, fixant le règlement et le programme des concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux au ministère de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ainsi que tous les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration et tous les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 95-322 du 20 février 1995 et le décret n° 96-1274 du 22 juin 1996,

Vu l'arrêté du 10 décembre 1997, fixant le règlement et le programme des concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux au ministère de la santé publique.

Arrête :

Article premier. - Le programme des concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux au ministère de la santé publique fixé par l'arrêté du 10 décembre 1997 susvisé, est complété par le programme annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 1999.

Le Ministre de la Santé Publique
Hédi Mhenni

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

ANNEXE

Complément du programme des concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux au ministère de la santé publique

X - Spécialité : génie énergétique

Thermique.
Mécanique des fluides
Transfert de matière
Combustion
Milieu polyphasiques
Génie climatique
Moteurs thermiques
Fours et chaudières
froid industriel
Calcul des réacteurs
Energie nucléaire
Conversion de l'énergie et métrologie

Arrêté du ministre de la santé publique du 26 janvier 1999, complétant l'arrêté du 11 juin 1996, fixant le règlement et le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs de travaux au ministère de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ainsi que tous les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997;

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration et tous les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 95-322 du 20 février 1995 et le décret n° 96-1274 du 22 juin 1996;

Vu l'arrêté du 11 juin 1996, fixant le règlement et le programme des concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux au ministère de la santé publique tel qu'il a été complété par l'arrêté du 10 décembre 1997;

Arrête :

Article premier. - Le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux au ministère de la santé publique fixé par l'arrêté du 11 juin 1996 du 10 décembre 1997 susvisés, est complété par le programme annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 1999.

Le Ministre de la Santé Publique
Hédi Mhenni

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

ANNEXE

Complément du programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux au ministère de la santé publique

XII - Spécialité : génie biologique

Biotechnologie et santé
Microbiologie alimentaire
Nutrition et toxicologie
Emballage alimentaire
Biochimie alimentaire
Traitement des effluents
Traitement et valorisation des déchets

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 99-224 du 25 janvier 1999.

Monsieur Mohamed Habib Ben Ayed, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis.

Par décret n° 99-225 du 25 janvier 1999.

Les deux fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés professeurs de l'enseignement supérieur conformément au tableau suivant :

Nom et prénom	Affectation	Discipline	Date de nomination
Abdeljaoued Saadi	Faculté des sciences mathématiques physiques et naturelles de Tunis	Sciences géologiques	14/11/1997
Mohamed Hédi Ben Ismail	Faculté des sciences mathématiques physiques et naturelles de Tunis	Sciences géologiques	14/11/1997

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

NOMINATION

Par décret n° 99-226 du 26 janvier 1999.

Madame Zohra Bouriel, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service des régies à la direction des affaires financières relevant de la direction générale des services communs au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 26 janvier 1999, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'architectes principaux.

Le ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997;

Vu la loi n° 95-108 du 25 décembre 1995, portant création de l'agence d'urbanisme du grand Tunis;

Vu le décret n° 96-2437 du 18 décembre 1996, portant statut particulier du corps des architectes de l'administration;

Vu l'arrêté du ministre du 20 mai 1997, fixant le règlement et le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'architectes principaux;

Arrête :

Article premier. - est ouvert à l'agence d'urbanisme du Grand Tunis, le 23 mars 1999 et jours suivants un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'architectes principaux, conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 mai 1997 susvisé.

Art. 2. - Le nombre de postes mis en concours est de deux (02) postes;

Art. 3. - La date de clôture de la liste d'inscription est fixée au 22 février 1999.

Tunis, le 26 janvier 1999.

Le Ministre de l'Equipement et de l'Habitat
Slaheddine Belaïd

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DU COMMERCE

Décret n° 99-227 du 25 janvier 1999, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'office du commerce de la Tunisie.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du commerce

Vu le décret-loi n°62-6 du 3 avril 1962, portant création de l'office du commerce de la Tunisie ratifié par la loi n° 62-14 du 24 mai 1962, tel que modifié par la loi n° 67-32 du 5 août 1967 et la loi n° 90-1 du 5 février 1990;

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement ou entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales;

Vu la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986 portant loi de finances pour la gestion 1987 et notamment son article 75;

Vu la loi n°89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, aux entreprises et aux établissements publics telle que modifiée et complétée par la loi n°94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996;

Vu le décret n°87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat;

Vu le décret n° 88-885 du 5 mai 1988, relatif à l'organisation administrative de l'office du commerce de la Tunisie tel que modifié par le décret n° 89-1647 du 24 octobre 1989;

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, relatif aux marchés publics tel que modifié et complété par le décret n° 90-557 du 30 mars 1990, le décret n° 94-1892 du 12 septembre 1994, le décret n° 96-1812 du 7 octobre 1996, le décret n° 97-551 du 31 mars 1997 et le décret n° 98-517 du 11 mars 1998;

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, portant attributions du ministère du développement économique tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996;

Vu le décret n° 97-564 du 31 mars 1997, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques tel que modifié et complété par le décret n°98-752 du 30 mars 1998;

Vu le décret n° 97-565 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle des entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge;

Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif;

Vu le décret n° 98-1172 du 25 mai 1998, relatif à la désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques;

Vu l'avis du ministre des finances et du ministre du développement économique;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

TITRE I

Organisation administrative

Article premier. - L'office du commerce de la Tunisie est administré par un conseil d'administration présidé par un président directeur général désigné par décret sur proposition du ministre du commerce.

Le conseil d'administration délègue au président directeur général, les pouvoirs nécessaires lui permettant de diriger l'office conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Cette délégation ne peut porter sur les questions de la compétence exclusive du conseil d'administration.

Art. 2. - Outre le président directeur général, le conseil est composé des membres suivants :

- un représentant du Premier ministre
- un représentant du ministère des finances
- un représentant du ministère du transport
- deux représentants du ministère du commerce
- un représentant du ministère de l'industrie
- un représentant du ministère du développement économique
- un représentant du ministère de l'agriculture
- un représentant de la banque centrale de Tunisie
- deux représentants de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat

Les membres du conseil d'administration sont désignés par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre du développement économique sur proposition des ministères concernés, de la banque centrale de Tunisie et de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat pour une période de trois ans renouvelable une seule fois.

Le président du conseil d'administration peut inviter à titre consultatif, toute personne compétente dont l'avis est jugé utile pour les travaux du conseil.

Art. 3. - Le conseil d'administration exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. A cet effet, il est chargé notamment de :

- arrêter la politique générale de l'office et ses programmes d'activités
- établir et arrêter les états financiers au plus tard trois mois après la clôture de l'exercice comptable.
- arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement ainsi que le schéma de financement des projets d'investissement au plus tard le 31 août de chaque année et veiller au suivi de leur exécution,
- arrêter les contrats-programmes au plus tard le 31 mars de la première année de la période d'exécution du plan de développement et veiller au suivi de leur exécution.
- approuver, dans le cadre des textes en vigueur, les marchés passés par l'office ainsi que leur règlement définitif;
- proposer l'organisation des services de l'office et le cas échéant, le statut particulier et le régime de rémunération de son personnel,
- approuver le rapport annuel d'activités de l'office,
- approuver l'ouverture d'agences et de services extérieurs de l'office sur le territoire national ou à l'étranger,
- approuver les conventions d'arbitrage, les clauses arbitrales et les transactions de règlement des différends, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Les questions susvisées ne peuvent, en aucune façon, faire l'objet de délégation.

Art. 4. - Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les trois mois sur convocation de son président pour délibérer sur les questions relevant de ses attributions et inscrites à l'ordre du jour, communiqué au moins dix jours à l'avance à tous les

membres du conseil, au contrôleur d'Etat, au ministère du commerce et au ministère du développement économique. L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents devant être examinés lors de la réunion du conseil d'administration.

Le conseil d'administration ne peut délibérer sur des questions non inscrites à l'ordre du jour sus-indiqué.

Chaque membre du conseil d'administration de l'office ne peut déléguer ses attributions qu'aux autres membres du conseil d'administration. Il ne peut également s'absenter des réunions du conseil ou recourir à la délégation sauf en cas d'empêchement majeur et dans la limite de deux fois par an.

Dans ce cas, le président directeur général est tenu d'informer le ministère du commerce ainsi que le ministère de développement économique des absences et des délégations et ce, dans les dix jours qui suivent la réunion du conseil d'administration afin de prendre les mesures appropriées.

En cas d'empêchement du président directeur général, le conseil d'administration peut être convoqué par l'un des deux administrateurs représentant le ministère du commerce.

En cas d'absence du président directeur général, le conseil d'administration est présidé par un administrateur choisi par le conseil à cet effet.

Art. 5. - Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, et en cas de partage des voix, celle du président du conseil est prépondérante. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres présents ou représentés.

A défaut de quorum lors de la première réunion, le conseil se réunit quinze jours après quel que soit le nombre des membres présents. Dans ce cas, les décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. - Le président du conseil d'administration désigne un cadre de l'office du commerce de la Tunisie pour assurer le secrétariat du conseil et établir les procès-verbaux de ses réunions.

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux consignés dans un registre spécial tenu au siège social de l'office du commerce de la Tunisie et cosigné par le président du conseil et un administrateur.

Pour être opposables aux tiers, les copies ou extraits des procès-verbaux doivent être signés par le président du conseil et deux administrateurs au moins.

Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont établis dans les dix jours suivant la réunion du conseil.

Art. 7. - Le président directeur général de l'office du commerce de la Tunisie est chargé de la préparation des travaux du conseil d'administration et de la mise en oeuvre de ses décisions et propositions. Il exerce la direction technique, administrative et financière de l'office et d'une manière générale, assure toutes les attributions qui lui sont légalement déléguées par le conseil d'administration.

Il représente l'office auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.

Il a autorité sur l'ensemble du personnel qu'il recrute, nomme et révoque, conformément au statut particulier du personnel de l'office et à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le président directeur général peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

TITRE II

Organisation financière

Art. 8. - Le conseil d'administration arrête chaque année, les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement.

1 - Le budget de fonctionnement comprend les recettes et les dépenses suivantes :

A - Les recettes :

* les recettes provenant de la vente des produits que commercialise l'office et tous autres encaissements découlant de la conduite des missions normales relevant de ses attributions dans le cadre de la législation et réglementation en vigueur.

* les revenus du patrimoine de l'office ainsi que de ceux des fonds dont la gestion lui a été confiée.

* le produit de la location des biens immeubles

* les redevances et les perceptions provenant des opérations de contrôle technique des produits relevant de ses attributions

* les emprunts

* les subventions d'exploitation, dotations et avances accordées par l'Etat.

* les produits des subventions dons et legs

* toutes autres recettes d'exploitation pouvant revenir à l'office conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

B - Les dépenses :

* les dépenses de fonctionnement de l'office

* les frais de gestion et d'entretien des immeubles et autres biens lui appartenant

* les charges des emprunts contractés et les dépenses d'amortissement de ses biens meubles et immeubles.

* toutes autres dépenses d'exploitation entrant dans le cadre de ses missions.

2) Le budget d'investissement comprend les recettes et les dépenses suivantes :

A - Les recettes :

* les excédents d'exploitation

* les emprunts

* le produit de la vente des biens meubles et immeubles

* les subventions d'équipement, dotations et avances accordées par l'Etat

* toutes autres recettes affectées aux investissements et participations

B - Les dépenses :

* réalisation de projets afférents aux capacités de stockage et de distribution

* dépenses d'équipement et d'extension

* dépenses de renouvellement des équipements et moyens d'exploitation

* dépenses d'investissement relatives aux études et à la promotion

* financement des participations

Le conseil d'administration ne peut procéder à la conclusion d'emprunts assortis d'hypothèque ou à l'émission d'emprunts obligataires qu'après obtention d'une autorisation préalable du ministère du commerce.

Art. 9. - La comptabilité de l'office du commerce de la Tunisie est tenue conformément aux règles qui régissent la comptabilité commerciale.

L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

TITRE III

Tutelle de l'Etat

Art. 10. - Sont soumises obligatoirement à l'approbation du ministère du commerce, conformément à la législation et la réglementation en vigueur les délibérations du conseil d'administration et notamment celles relatives aux :

- contrats-programmes et au suivi de leur exécution

- budgets prévisionnels et au suivi de leur exécution

- états financiers

- statut particulier du personnel

- tableau de classification des emplois

- régime de rémunération

- organigramme

- conditions de nomination aux emplois fonctionnels

- loi des cadres

- augmentation salariales

- acceptation des dons, legs ou subventions de toutes natures

- approbation des conventions d'arbitrage, des clauses arbitrales et des transactions de règlement des différends, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et d'une manière générale tous les actes de gestion qui sont soumis à l'approbation conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 11. - Le contrat-programme est signé par le ministre du commerce et le président directeur général de l'office du commerce de la Tunisie.

Le suivi de son exécution est assuré lors de l'examen des budgets prévisionnels de l'office. A cet effet, l'office élabore des rapports annuels d'évaluation qu'il communique au ministère du commerce.

Art. 12. - Le budget prévisionnel de l'office du commerce de la Tunisie est approuvé par décision du ministre du commerce.

Art. 13 - Les états financiers de l'office du commerce de la Tunisie sont approuvés par décision du ministre du commerce sur la base du rapport du réviseur des comptes établi à cet effet.

Art. 14. - l'office du commerce de la Tunisie communique au ministère du commerce et au ministère du développement économique les documents ci-après :

* les contrats-programmes et les rapports annuels de leur exécution

* les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement

* les états financiers

* les états de la situation des liquidités à la fin de chaque mois

* les rapports de certification légale des comptes et les lettres de direction

* les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.

Les documents ci-dessus mentionnés doivent être communiqués dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à partir de leur date d'établissement.

Art.15. - Il est désigné auprès de l'office du commerce de la Tunisie un contrôleur d'Etat qui exerce ses fonctions conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Le contrôleur d'Etat est régulièrement convoqué aux réunions du conseil d'administration et participe, avec avis consultatif, aux délibérations sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

TITRE IV

Dispositions diverses

Art. 16. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 17. - Les ministres des finances, du commerce et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

NOMINATIONS

Par arrêté des ministres du développement économique et de l'industrie du 26 janvier 1999.

Monsieur Mohamed Naceur Mamlouk, est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société Tunisienne de Chaux, et ce en remplacement de Monsieur Rachid Ellouze.

Par arrêté des ministres de l'environnement et de l'aménagement du territoire et du développement économique du 26 janvier 1999.

Sont nommés administrateurs représentant l'Etat au conseil d'administration de l'Office national de l'assainissement Messieurs:

Touhami Hamrouni : président du conseil d'administration

Houcine Essaïed Bech : représentant le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Hachemi B'Chir : représentant le Premier ministre.

Mohamed Mzougui Belkhiria : représentant le ministère de l'intérieur

Moncef Miled : représentant du ministère du développement économique

Jameleddine Haj Abdallah : représentant du ministère des finances.

Abdelkader Hamdane : représentant du ministère de l'agriculture

Slaheddine Cheniti : représentant du ministère de la santé publique

Mahmoud Kharrat : représentant du ministère de l'équipement et de l'habitat

Béchir ben Mansour : représentant de l'agence nationale de protection de l'environnement

Mohamed Bacha : représentant de la société de distribution et d'exploitation des eaux

Ali Khalbous : représentant de la municipalité de l'Ariana.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

NOMINATIONS

Par décret n° 99-228 du 26 janvier 1999.

Monsieur Béchir Chedly, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des ressources en eau au commissariat régional au développement agricole de Kairouan.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 99-229 du 26 janvier 1999.

Monsieur Ameer Kalboussi ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la maintenance des équipements hydrauliques au commissariat régional au développement agricole de Kairouan.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 99-230 du 26 janvier 1999.

Monsieur Kacem Mansour, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de l'exploitation des périmètres irrigués au commissariat régional au développement agricole de Gabès.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 99-231 du 26 janvier 1999.

Monsieur Mohamed Hakim Baccari, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de l'exploitation des périmètres irrigués au commissariat régional au développement agricole de Monastir.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 99-232 du 26 janvier 1999.

Monsieur Mohamed Baghdadi administrateur, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement financier au commissariat régional au développement agricole du Kef.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 99-233 du 26 janvier 1999.

Monsieur Habib Kachouri ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des forêts au commissariat régional au développement agricole de Jendouba.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 99-234 du 26 janvier 1999.

Monsieur Lotfi Saidi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de l'exploitation des périmètres irrigués au commissariat régional au développement agricole de Siliana.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 99-235 du 26 janvier 1999.

Monsieur Béchir ben Yezza, chef des travaux de laboratoire, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement financier au commissariat régional au développement agricole de Monastir.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 99-236 du 26 janvier 1999.

Monsieur Kamel Dridi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement de la conservation des eaux et du sol au commissariat régional au développement agricole de Siliana .

Par décret n° 99-237 du 26 janvier 1999.

Madame Faouzia Amor épouse Radhouane, ingénieur principal, est chargée des fonctions de chef de service à l'arrondissement du financement et des encouragements au commissariat régional au développement agricole de Monastir.

Par décret n° 99-238 du 26 janvier 1999.

Monsieur Youssef Ben Rhima, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service et de l'évaluation à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement hyro-agricole du périmètre publique irrigué de Séjnane du gouvernorat de Bizerte.

Par décret n° 99-239 du 26 janvier 1999.

Madame Aziza Gattas, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service à l'arrondissement du personnel au commissariat régional au développement agricole de l'Ariana.

Par décret n° 99-240 du 26 janvier 1999.

Madame Anji Doggui épouse Hanini, ingénieur principal, est chargée des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement hydroagricole du périmètre public irrigué de Séjnane du gouvernorat de Bizerte.

Par décret n° 99-241 du 26 janvier 1999.

Monsieur Rabeh Ncibi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement forêts "Ain-Draham" au commissariat régional au développement agricole de Jendouba.

Par décret n° 99-242 du 26 janvier 1999.

Monsieur Belgacem Attouani, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement forêts "Ain-Draham" au commissariat régional au développement agricole de Jendouba.

Par décret n° 99-243 du 26 janvier 1999.

Monsieur Cherif Souihli, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de division du reboisement et de la protection des sols au commissariat régional au développement agricole du Kef.

Par décret n° 99-244 du 26 janvier 1999.

Monsieur Zouhair M'Hiri, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de division du reboisement et de la protection des sols au commissariat régional au développement agricole de Médenine.

Par décret n° 99-245 du 26 janvier 1999.

Madame Jamila Zarrouki, ingénieur des travaux, est chargée des fonctions de chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole "Jerissa" au commissariat régional au développement agricole du Kef.

Arrêté du ministre de l'agriculture du 26 janvier 1999, portant délégation de signature.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 87-779 du 17 juin 1975, portant organisation du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété;

Vu le décret n° 97-1967 du 11 octobre 1997, portant nomination de Monsieur Sadok Rabeh, ministre de l'agriculture,

Vu le décret n° 98-2258 du 16 novembre 1998, chargeant Monsieur Said Bahri, médecin vétérinaire inspecteur régional des fonctions de directeur général de la production animale au ministère de l'agriculture et ce à compter du 9 septembre 1998,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Said Bahri, médecin vétérinaire inspecteur régional chargé des fonctions de directeur général de la production animale au ministère de l'agriculture est habilité à signer par délégation du ministre de l'agriculture tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 9 septembre 1998.

Tunis, le 26 janvier 1999.

Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'agriculture du 26 janvier 1999, portant homologation du plan de réaménagement foncier de Nefidh Ettounsi relevant du périmètre public irrigué de Testour, de la délégation de Testour au gouvernorat de Béja.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués et notamment ses article 13 et 14,

Vu le décret n° 77-628 du 1er août 1977, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres comprises dans les périmètres publics irrigués modifié par le décret n° 78-813 du 1er septembre 1978,

Vu le décret n° 80-276 du 12 mars 1980, portant création d'un périmètre public irrigué à Testour,

Vu l'arrêté du 4 juillet 1980, portant ouverture d'une zone de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Testour,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres comprises dans les périmètres publics irrigués réunie au siège du gouvernorat de Béja, le 24 juin 1997,

Arrête :

Article premier. - Est homologué le plan de réaménagement foncier de Nefidh Ettounsi relevant du périmètre public irrigué de Testour, de la délégation de Testour au gouvernorat de Béja et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Le président directeur général de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués est chargé, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 1999.

Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui